



Kodeworks Eiendom As
Fjordgata 30
7010 Trondheim

Pålegg om brannsikring - Fjordgata 30 - 5001/401/149

Vi viser til tilsyn i Fjordgata 30 og etterfølgende dialog. I statusmøtet den 04.11.2024 kom det frem at avvikene som er avdekket ved tilsyn fremdeles ikke er lukket. Prosessen med å oppgradere bygningen er påbegynt, men fremdriften er ikke i tråd med tidligere akseptert tiltaksplan og det er fremdeles usikkerhet knyttet til finansiering og gjennomføring av planene.

Vi viser til varsel om pålegg gitt i tilsynsrapport datert 24.01.2024 og gjentatt varsel datert 18.03.2024. Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37, gir vi følgende pålegg:

Avvik 1-3 i tilsynsrapport datert 24.01.2024 må lukkes i sin helhet.

Eier av Fjordgata 30 må etter dette sende inn dokumentasjon som viser at avvik 1-3 er lukket jf. brannforskriftens § 10.

Det må dokumenteres at sikkerhetsnivået i bygningen er oppgradert, og nå har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå jf. brannforskriftens § 8.

Videre må eier dokumentere at de har kunnskap om brannsikkerheten i byggverket jf. brannforskriftens § 4, og driver systematisk sikkerhetsarbeid jf. brannforskriftens § 9.

Det må også dokumenteres at det er gjennomført tilfredsstillende kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretninger jf. brannforskriftens § 5.

Hva gjelder nærmere beskrivelse av hva som må gjøres/dokumenteres, vises til tilsynsrapport datert 24.01.2024.

Pålegget må være gjennomført **innen 01.05.2025**. Er noe uklart, må dere ta kontakt med oss så snart som mulig, senest innen samme dato.

Dere kan klage på pålegget innen 3 uker. Se informasjon under.

Bakgrunn og begrunnelse:

Kodeworks Eiendom AS overtok Fjordgata 30 i 2015, og det har siden 2016 blitt gjennomført jevnlig branntilsyn i brygga. Det har i alle våre tilsyn blitt påpekt branntekniske mangler ved brygga.

I etterkant av tilsyn gjennomført i januar 2018, engasjerte Kodeworks TekØk AS for å utarbeide en brannteknisk vurdering. Vurderingen tok for seg 1. og 2. etasje, og det ble konkludert med at bygget

måtte oppgraderes på flere punkter med hensyn på brannsikkerheten. Det ble skissert to alternative løsninger for oppgradering, men TekØK AS anbefalte fullsprinkling av hele brygga for fremtidig utnyttelse av 3-5 etasje.

Denne tilsynssaken pågikk til høsten 2023, da Kodeworks besluttet å søke bruksendring av eiendommen. I forbindelse med bruksendringen skulle det skje en omfattende ombygging med oppgradering av brannsikkerheten i henhold til plan- og bygningslovens krav. Eier gjennomførte i samråd med brannteknisk rådgiver, flere midlertidige tiltak for å ivareta sikkerhetsnivået i *en midlertidig periode* fram til ombygging skulle starte. Med bakgrunn i dette, ble tilsynssaken ble avsluttet i august 2023. Ombygging har imidlertid ikke kommet i gang.

Den 11.01.2024 ble det gjennomført et nytt tilsyn på deres eiendom. Der avdekket vi avvik fra brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Avvikene går frem av tilsynsrapporten (rapporten ligger vedlagt). Det ble også gjennomført en rekke strakstiltak etter tilsynet, og det vises i denne forbindelse til e-post datert 12.01.2024.

I forlengelsen av dette har det vært korrespondanse og dialog. Det vises særlig til gjentatt varsel om pålegg datert 18.03.2024, hvor vi bl.a. aksepterte forpliktende handlingsplan datert 05.03.2024.

I samme brev skriver vi bl.a. følgende:

3) Vedrørende punkt 5 – midlertidig permanent periode og fremtidig bruk

Dere skiller mellom sikkerhetsnivået for en "*midlertidig periode*", frem til ombygging av brygga evt. vil starte ca. 01.01.2025, og perioden etter. Vi bemerker at kravene iht. brannvernlovgivningen må etterleves til enhver tid.

I forbindelse med et planlagt restaureringsprosjekt og fremtidig bruk av brygga er det utarbeidet fremdriftsplan, med oppstart 01.04.2024 og en estimert dato for innflytting som er satt til 01.07.2026. Vi ber om statusoppdatering og dokumentasjon underveis i prosessen, med følgende frister:

Med bakgrunn i den aksepterte handlingsplanen er det satt flere frister. Det er allerede klart at dere ikke klarer å holde fristene. Dere har sendt inn ny revidert fremdriftsplan 02.07.2024.

Vi har kommentert fremdriftsplanen i brev datert 06.08.2024. Ytterligere forsinkelse av brannsikring ble ikke akseptert. Vi skriver blant annet følgende:

Vi viser til revidert fremdriftsplan sendt oss 02.07.2024. Dere informerer blant annet om at planlagt oppstart med restaurering er forskjøvet med 12 mnd. Oppstart restaurering vil etter dette først skje tidligst andre kvartal 2025. Slik vi forstår det vil arbeidet med oppgradering av brannsikkerheten da også forskyves tilsvarende.

Dere skriver videre at "*det er stor usikkerhet i planen*".

Vi har forståelse for at planlagte prosjekt krever finansiering, men bemerker samtidig at eiendommen må være i samsvar med kravene i brannvernlovgivning til enhver tid - uavhengig av økonomi. Konsekvensene av manglende brannsikring på eiendommen kan bli meget store om brann skulle oppstå. Det haster med å oppgradere brannsikringen i bygget og få på plass brannsikkerheten.

Når dere nå gir uttrykk for at det er usikkert om og når prosjektet kan realiseres (og oppgradering av brannsikkerheten vil skje), så er vi av den oppfatning at oppgradering av brannsikkerheten ikke kan avvendes så lenge som forespeilet i deres siste tilbakemelding. Brannsikring må prioriteres uavhengig av planlagte/tenkte prosjekter fremover i tid.

Statusmøte i saken ble gjennomført 04.11.2024 kl. 9:30 - 10:30. I møtet orientere dere om "status og realisme" i prosjektet, herunder hvordan det lå an med finansiering, alternativ utvikling av eiendommen m.m. Dere informerte om at det fortsatt var stor usikkerhet mht. planen. Det skal gjennomføres et forprosjekt. Dette arbeidet planlegges å være ferdig i april 2025. Etter dette vil finansiering og realismen i prosjektet bli mer klart.

Uavhengig av løsning, så må bl.a. finansiering, aktører og detaljprosjektering på plass før oppstart kan skje. Pr. d.d. er det uklart når, og om, prosjektet lar seg realisere. Det foreligger ingen dokumentasjon og/eller tidspunkt for når oppgraderingen av brannsikkerheten skal settes i gang. En kort "*midlertidig periode*" har blitt til et tidsrom/periode med uavklart slutt.

Til tross for korrespondanse, dialog og møter, kan vi etter dette fortsatt ikke se å ha mottatt dokumentasjon som viser at avvik 1-3 i tilsynsrapport er rettet.

Eier har ikke dokumentert at byggverket/eiendommen er oppgradert til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå jf. brannforskriftens § 8. (Avvik 1.)

Eier har ikke dokumentert at det er iverksatt rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. jf. brannforskriftens §§ 4 og 9. (Avvik 2.)

Eier har ikke dokumentert at de har sikret tilfredsstillende kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretninger jf. brannforskriftens § 5. (Avvik 3)

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har funnet det nødvendig å fatte vedtak om pålegg, for å påse at gjeldende lovgivning blir fulgt og at forholdene blir rettet så snart som mulig. Det foreligger pr. d.d. ingen dokumentasjon på at bryggen er brannsikker. Det har ikke vært tilstrekkelig fremdrift i saken fra deres side siden tilsynet ble gjennomført, og Trøndelag brann- og redningstjeneste finner det uforvarlig å la bryggen stå uten nødvendig sikring fremover. De potensielle skadevirkningene på grunn av manglende brannsikring, vil kunne gi store konsekvenser ved en evt. brann, både for samfunnet/byen og enkeltindivider. Det er lagt vekk på at bryggen/eiendommen er en del av bryggerekken i Fjordgata og har antikvarisk verdi. En brann i bryggerekken kan i verste fall medføre at tilliggende bygninger/brygger av kulturhistorisk verdi også går tapt. Det haster med å få brannsikret bryggene før noe skjer.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 37 sier at «Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven».

Avvik som er avdekket utgjør en fare for helse, miljø og sikkerhet. Så lenge avvikene ikke er lukket, er det en potensiell fare for at bygningen ikke er brannsikker og at liv og verdier kan gå tapt.

Lukking av avvikene må dokumenteres som utført. Vi viser til forskrift om brannforebygging § 10, som pålegger eier å legge frem dokumentasjon på at pliktene etter forskriftens §§ 4-9 er oppfylt.

Trøndelag brann- og redningstjeneste har til oppgave å påse at brannvernlovgivningen overholdes og viser til brann- og eksplosjonsvernloven § 1 hvor det fremkommer at «Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.».

Det er eieren av bygningsmassen som er hovedansvarlig for at brannsikkerheten i bygningen er tilstrekkelig, og også ansvarlig for konsekvensene dersom brannlovgivningen ikke følges. Eieren skal ha nødvendig kompetanse og systemer til å ivareta brannsikkerheten. Det vises til brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 2.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom dere ikke overholder fristen i pålegget, kan dere få tvangsmulkt i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 39. Dere kan også få et forelegg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 40. Et forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom og kan brukes til tvangsgjennomføring av pålegget.

Dere har selv ansvaret for å informere oss skriftlig så snart pålegget er oppfylt. Vi kommer deretter til å kontrollere at avvikene er lukket.

Vi gjør oppmerksom på at man kan få straff ved brudd på brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Se vedlagt lovbestemmelse.

Har du spørsmål kan ta kontakt med Morten Knutsen på +4792089414.

Med hilsen

Anna-Karin Hermansen
leder forebyggende

Tove-Kristin Reitan
juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Eirik Larsen
Lasse Holanger

Vedlegg
Tilsynsrapport - Fjordgata 30 - 5001/401/149

Mottakere

Kodeworks Eiendom As

Fjordgata 30

7010

Trondheim

KOP

INFORMASJON OM KLAGERETT

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage på vedtak som du har fått underretning om.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan du klage til?

Klagen sendes Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, som tar standpunkt til den. Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er klagenemden i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag du mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen for når du mottok dette brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom du mener Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere:

- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer som du ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens

§§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til din fordel. Reglene om erstatning for sakskostnad er finnes i forvaltningsloven § 36.

UTDRAG FRA BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

§ 37. Pålegg og forbud mot bruk

Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført.

Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv.

Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt.

Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd.

§ 38. Tilbakekall av produkt m.m.

Dersom et produkt kan medføre en uakseptabel risiko for brann, eksplosjon eller annen ulykke eller for øvrig ikke tilfredsstiller kravene i § 26, kan tilsynsmyndigheten fatte vedtak om å tilbakekalle produktet fra brukere eller distributører. Den kan også stanse innførsel, produksjon, salg og markedsføring.

Tilsynsmyndigheten kan selv iverksette slike tiltak og kreve kostnadene dekket av den som har fått pålegg om slike tiltak.

§ 39. Tvangsmulkt

I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen.

§ 40. Tvangsgjennomføring

Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Med forelegg menes her et nytt pålegg om at det tidligere pålegget eller forbudet skal etterleves innen en frist som fastsettes i forelegget. Forelegget skal gi opplysninger om bestemmelsene i annet ledd og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot.

Den forelegget er rettet mot, kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvet. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som en rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.

Forelegget kan ikke påklages.

Blir pålegget i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan vedkommende tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget utføres for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot, uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14.

Ved overhengende fare kan pålegget fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at dom eller forelegg kreves.

§ 41. Klage

Departementet er klageinstans for vedtak truffet av eller på vegne av sentral tilsynsmyndighet eller av andre offentlige organer i medhold av § 31.

Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller statsforvalteren. For andre vedtak truffet av kommunen gjelder forvaltningsloven § 28 annet ledd.

§ 42. Straff

Den som legger hindringer i veien for undersøkelser som offentlig myndighet iverksetter etter denne loven, eller unnlater å yte pliktig bistand eller gi opplysninger som kreves for utførelsen av tilsynet etter denne loven, straffes med bot såfremt forholdet ikke rammes av et strengere straffebud.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, straffes med bot eller fengsel inntil 3 måneder.